

CONTRATO-MESTRE

Implantação, Operação, Transparência e Continuidade

Contrato-Mestre — Versão 2.7 FINAL — 20/08/2026 | Incorpora posição comercial de Júnior/SOBPORT (proteção de 36 meses e indenização de saída) e ajuste do marco inicial do prazo de implantação (Cláusulas 6, 7 e 29) — Compatibilizado com o Termo Individual de Adesão v1.4

Estrutura essencial

Adesão individual e voluntária • contribuição única de R\$ 500 • sem mensalidade obrigatória • conta exclusiva do projeto em nome da SOBPORT • fiscalização sem cogestão • nenhuma responsabilidade financeira coletiva • proteção contratual de 36 meses da SOBPORT após entrada em operação, com indenização de saída decrescente e sem indenização em caso de justa causa.

PARTES. De um lado, **SOB PORT SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ nº **11.855.995/0001-99**, com sede em **uirapurus 300**, doravante "SOBPORT" ou "OPERADORA"; e, de outro, cada pessoa física ou jurídica que aderir voluntariamente mediante Termo Individual de Adesão, doravante "ADERENTE".

1. NATUREZA E OBJETO

O PROJETO consiste na implantação e operação de infraestrutura comunitária de segurança e monitoramento destinada ao Parque dos Pássaros, incluindo equipamentos, totens, câmeras, infraestrutura de comunicação, softwares, instalações, serviços técnicos e demais elementos definidos no projeto técnico da SOBPORT.

A adesão é individual, facultativa e voluntária, não decorrendo da propriedade ou posse de imóvel no bairro. Este instrumento não constitui associação, condomínio, sociedade, consórcio, fundo, mandato coletivo ou outra organização distinta dos contratantes. A relação jurídica permanece bilateral entre SOBPORT e cada ADERENTE.

2. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA — R\$ 500

Cada ADERENTE efetuará contribuição única de R\$ 500,00 (quinhentos reais), que constitui a única obrigação financeira obrigatória assumida em razão da adesão.

Não haverá mensalidade obrigatória. Nenhuma decisão da SOBPORT, da Comissão, dos demais moradores ou qualquer votação coletiva poderá criar nova obrigação financeira para o ADERENTE.

REGRA INALTERÁVEL

Qualquer contribuição futura dependerá de opt-in individual, expresso e específico. Quem não contribuir não será inadimplente, não sofrerá multa ou cobrança e não responderá por contribuição de terceiros.

3. CONTA EXCLUSIVA E CIÊNCIA DO RISCO

Os valores serão recebidos em conta bancária de titularidade da SOBPORT destinada exclusivamente à movimentação financeira do PROJETO, com controle contábil e documental que permita identificar receitas e despesas.

A exclusividade é organizacional e de transparência. A conta não é escrow, patrimônio de afetação, conta fiduciária ou patrimônio juridicamente separado e não constitui garantia contra credores da SOBPORT.

A ciência desse risco empresarial ordinário não representa renúncia a direitos do consumidor nem exonera a SOBPORT por descumprimento contratual, dolo, fraude, desvio de finalidade, uso indevido dos recursos ou demais responsabilidades legais.

4. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos serão destinados à implantação, aquisição, instalação, configuração, infraestrutura, despesas técnicas e demais custos diretamente relacionados ao PROJETO. Antes da arrecadação, a SOBPORT disponibilizará quadro estimativo simplificado das principais categorias de despesas.

Eventuais variações serão apresentadas na prestação de contas. Os recursos não poderão ser arbitrariamente destinados a projetos estranhos ao Parque dos Pássaros. O tratamento da meta de arrecadação, do prazo da campanha e da decisão de viabilidade segue as Cláusulas 5 e 6; o tratamento de eventual não conclusão da implantação ou saldo remanescente segue as Cláusulas 7 e 8.

A contribuição inicial poderá financiar implantação, instalação, infraestrutura, despesas técnicas, equipamentos, continuidade operacional e demais custos diretamente relacionados ao PROJETO, não se destinando exclusivamente à aquisição física de equipamentos; essa amplitude constará de forma clara do quadro estimativo inicial de destinação dos recursos.

Antes do início das adesões, a SOBPORT disponibilizará aos moradores, além do quadro estimativo de destinação dos recursos, um Projeto Técnico Mínimo contendo, quando aplicável, quantidade estimada de totens e câmeras, tecnologia utilizada, infraestrutura de comunicação, instalações, pontos previstos, equipamentos relevantes e escopo da implantação, sem prejuízo da omissão de informações sensíveis à segurança operacional ou a segredo tecnológico. O Projeto Técnico Mínimo e o quadro estimativo de destinação dos recursos integram a estrutura contratual por referência eletrônica, nos termos da Cláusula 32, e seguem o mesmo regime de versionamento da Cláusula 29, de modo a demonstrar exatamente qual projeto e orçamento foram apresentados ao ADERENTE no momento de seu aceite.

5. META DE ARRECADAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

A campanha terá como meta inicial a obtenção de 600 (seiscentas) adesões, correspondentes à arrecadação estimada de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Essa meta constitui parâmetro de planejamento e referência para o dimensionamento original do PROJETO, e não condição suspensiva para a existência ou validade deste Contrato-Mestre ou de qualquer Termo Individual de Adesão, nem número mínimo obrigatório de adesões para a implantação. A meta não constitui promessa de resultado nem garantia de arrecadação por parte da SOBPORT. A implantação poderá ocorrer com número de adesões inferior a 600, desde que observada a Cláusula 6.

A campanha não segue lógica de "tudo ou nada": a não obtenção de 600 adesões, por si só, não gera cancelamento do PROJETO nem obrigação automática de restituição da contribuição. Recursos inferiores à meta poderão viabilizar a implantação de um projeto proporcionalmente redimensionado, nos termos da Cláusula 6.

6. CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO: PRAZO E DECISÃO DE VIABILIDADE

A data de lançamento oficial da campanha será formalmente registrada pela SOBPORT e divulgada nos canais oficiais do PROJETO e na página eletrônica utilizada para adesão, constituindo o marco único para início da contagem do prazo da fase inicial de arrecadação. O QR Code, a landing page e o formulário de adesão deverão apresentar ou permitir identificar essa data.

A fase inicial de arrecadação terá duração de 90 (noventa) dias contados do lançamento oficial da campanha, admitida uma única prorrogação por período adicional máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação transparente aos ADERENTES antes do término do prazo original. O prazo absoluto da fase de captação, incluída eventual prorrogação, não poderá exceder 120 (cento e vinte) dias, não sendo admitida arrecadação inicial por prazo indeterminado.

Considera-se encerramento da fase inicial de arrecadação o término do prazo de 90 (noventa) dias ou, se houver, da prorrogação de até 30 (trinta) dias. O encerramento da fase inicial de arrecadação é condição necessária, mas não suficiente, para o início do prazo de implantação: enquanto não sobrevier a declaração de viabilidade nos termos objetivos da Cláusula 7, o prazo de implantação não corre, ainda que já encerrada a fase inicial de arrecadação, e a SOBPORT não incorre em mora pela ausência de início das instalações. 90 + 30 dias (no máximo 120 dias) referem-se exclusivamente à CAPTAÇÃO; 6 + 6 meses (no máximo 12 meses) referem-se exclusivamente à IMPLANTAÇÃO, e essas contagens não se sobrepõem nem se somam.

Encerrada a fase inicial de arrecadação, a SOBPORT avaliará formalmente a viabilidade técnica e financeira do PROJETO e comunicará aos ADERENTES uma das seguintes conclusões:

CENÁRIO A — VIABILIDADE INTEGRAL. Os recursos arrecadados, ainda que com número de adesões inferior a 600, permitem executar substancialmente o projeto técnico originalmente previsto. A SOBPORT declara a viabilidade e dá início à implantação, observada a Cláusula 7.

CENÁRIO B — VIABILIDADE MEDIANTE REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL. Os recursos arrecadados, ainda que inferiores à meta da Cláusula 5, não permitem executar integralmente o projeto técnico originalmente apresentado, mas permitem a implantação de solução de segurança e

monitoramento tecnicamente adequada, funcional e proporcional aos recursos efetivamente arrecadados. Pequenas adaptações de equipamentos, localização, marcas, modelos, instalação, infraestrutura ou tecnologia equivalente ou superior permanecem, em qualquer hipótese, sob autonomia técnica da SOBPORT nos termos da Cláusula 13. Quanto ao redimensionamento proporcional decorrente de recursos inferiores à meta, a SOBPORT poderá executar o projeto redimensionado sem necessidade de nova consulta aos ADERENTES, desde que cumulativamente: (I) a possibilidade de redimensionamento tenha sido informada aos ADERENTES antes da adesão; (II) permaneça a finalidade essencial de segurança e monitoramento do PROJETO; (III) a solução redimensionada seja tecnicamente adequada e funcional; (IV) exista proporcionalidade razoável entre os recursos efetivamente arrecadados e o escopo redimensionado; e (V) sejam cumpridas as obrigações de transparência do parágrafo seguinte. A adesão individual representa concordância antecipada com essa possibilidade de redimensionamento proporcional. Caso o redimensionamento pretendido configure, por sua natureza, alteração material da finalidade do sistema nos termos da Cláusula 14, item III, aplica-se o mecanismo de consulta extraordinária ali previsto, e não o regime ordinário desta Cláusula.

Antes do início da implantação redimensionada, a SOBPORT divulgará aos ADERENTES, conforme aplicável: número final de adesões; valor efetivamente arrecadado; projeto técnico redimensionado; orçamento atualizado; quantidade estimada dos principais equipamentos; pontos e localizações previstos; cobertura estimada; funcionalidades relevantes; cronograma; e as principais diferenças em relação ao projeto originalmente apresentado.

CENÁRIO C — INVIABILIDADE NA FASE DE CAPTAÇÃO. Se os recursos arrecadados forem insuficientes até mesmo para a implantação de uma solução redimensionada tecnicamente adequada e funcional nos termos do Cenário B, e a SOBPORT ainda não tiver dado início efetivo à implantação nos termos da Cláusula 7, a SOBPORT declarará formalmente a inviabilidade do PROJETO nesta fase, hipótese em que deverá: (I) interromper novas despesas não indispensáveis; (II) comunicar formalmente os ADERENTES; (III) apresentar prestação de contas específica; e (IV) restituir a cada ADERENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a integralidade da contribuição de R\$ 500,00 efetivamente paga, como regra geral desta Cláusula.

Excepcionalmente, poderão ser deduzidas da restituição prevista no Cenário C apenas despesas extraordinárias que sejam, cumulativamente: indispensáveis; diretamente vinculadas ao PROJETO; previamente identificadas e informadas aos ADERENTES antes de sua realização; documentalmente comprovadas; e juridicamente admissíveis. Despesas ordinárias da fase de captação — como elaboração da proposta, projeto comercial, estudos preliminares, organização da campanha, despesas administrativas próprias da SOBPORT, desenvolvimento comercial e demais custos normais de preparação da contratação — são de responsabilidade exclusiva da SOBPORT e não poderão, em nenhuma hipótese, ser deduzidas da restituição integral devida ao ADERENTE.

A inviabilidade tratada nesta Cláusula (Fase de Captação) não se confunde com a inviabilidade superveniente à declaração de viabilidade e ao início da implantação (Fase de Implantação), quando já podem existir equipamentos adquiridos, infraestrutura instalada, serviços executados, contratos celebrados e despesas técnicas legítimas; nessa segunda hipótese aplica-se o regime de restituição do saldo remanescente previsto nas Cláusulas 7 e 8, preservadas as responsabilidades legais da SOBPORT.

7. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO E NÃO CONCLUSÃO

O prazo de implantação (Fase de Implantação) somente tem início quando estiverem cumulativamente presentes: (I) a definição da configuração do PROJETO efetivamente executável; (II) a disponibilidade dos recursos necessários a essa configuração; e (III) a liberação desses recursos pela SOBPORT para aplicação na implantação. A comunicação formal da declaração de viabilidade do PROJETO nos Cenários A ou B da Cláusula 6, com registro de data, reúne simultaneamente as três condições acima e constitui o marco documental único, objetivo e comprovável de início do prazo de implantação — ainda que posterior ao encerramento da fase inicial de arrecadação. Durante a fase inicial de arrecadação prevista na Cláusula 6, o prazo de implantação ainda não corre, e a SOBPORT não incorre em mora pela ausência de início das instalações. Não havendo declaração de viabilidade, por aplicação do Cenário C daquela Cláusula, o prazo de implantação não se inicia e aplica-se a restituição integral ali prevista.

A implantação e instalação do PROJETO deverão estar concluídas no prazo máximo de 6 (seis) meses contados desse marco. Considera-se concluída a implantação substancial dos elementos previstos para a fase contratada do PROJETO, suficiente para sua entrada em operação, admitidas apenas pendências pontuais que não impeçam o funcionamento do sistema.

O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por até mais 6 (seis) meses, mediante comunicação aos ADERENTES antes do término do prazo inicial, contendo justificativa objetiva, o estágio da implantação, as providências pendentes e a nova previsão de conclusão. Não é admitida nova prorrogação além desta, de modo que o prazo total, incluída a prorrogação, não poderá exceder 12 (doze) meses. Este prazo de implantação não se confunde com o prazo da campanha de arrecadação previsto na Cláusula 6.

Se, ao final do prazo aplicável — com ou sem prorrogação —, a implantação não estiver concluída, ou se a SOBPORT concluir fundamentadamente, a qualquer momento, pela inviabilidade definitiva do PROJETO, a SOBPORT deverá: (I) comunicar formalmente os ADERENTES; (II) apresentar prestação de contas específica; (III) demonstrar os valores efetivamente utilizados e as despesas legítimas, necessárias e documentalmente comprovadas; (IV) apurar o saldo remanescente; e (V) restitui-lo nos termos da Cláusula 8.

Despesas efetivamente realizadas e documentalmente comprovadas para a implantação do PROJETO não geram, por si só, obrigação de restituição pela SOBPORT pelo simples fato de a implantação ter posteriormente se tornado inviável, ressalvados culpa, dolo, desvio de finalidade, inadimplemento contratual ou outras hipóteses de responsabilidade legalmente previstas.

8. SALDO REMANESCENTE

Se, ao término da fase de implantação, o valor arrecadado superar os custos legítimos e documentados do PROJETO, o saldo remanescente permanecerá na conta exclusiva e será destinado, mediante decisão fundamentada da SOBPORT e informada à Comissão, a despesas de manutenção, melhorias, expansão, ampliação ou continuidade operacional do próprio PROJETO, com registro na prestação de contas subsequente. Nenhum saldo poderá ser destinado a projetos estranhos ao Parque dos Pássaros.

Nos casos de encerramento definitivo do PROJETO sem substituição de operadora, ou de não conclusão da implantação nos termos da Cláusula 7, e não havendo mais finalidade legítima relacionada ao PROJETO, o saldo remanescente será restituído aos ADERENTES que tenham efetivamente realizado contribuição financeira ao PROJETO, proporcionalmente aos valores por eles efetivamente pagos, no prazo de até 90 (noventa) dias, ressalvadas despesas de encerramento comprovadamente necessárias. A inviabilidade declarada na fase de captação segue, em vez desta regra, a restituição integral prevista na Cláusula 6, Cenário C. O direito à restituição prevista nesta Cláusula independe de participação em consultas ou votações e da condição de ADERENTE apto a votar nos termos da Cláusula 15, dependendo exclusivamente da contribuição financeira efetivamente realizada.

Em caso de substituição da SOBPORT, o saldo remanescente, quando juridicamente cabível, será transferido à nova operadora para aplicação exclusiva no PROJETO, nos termos da Cláusula 17.

Nenhuma hipótese desta Cláusula cria fundo, condomínio, copropriedade ou qualquer forma de comunhão patrimonial entre os ADERENTES; a restituição, quando devida, constitui direito individual de cada ADERENTE, exercido diretamente perante a SOBPORT.

9. EQUIPAMENTOS E INVENTÁRIO

Os equipamentos destinados ao PROJETO serão identificados em inventário, contendo descrição, quantidade, localização, número de série quando existente, outra identificação disponível e situação operacional. A ausência eventual de um desses campos específicos, quando tecnicamente inviável, não dispensa a inclusão do equipamento no inventário.

A titularidade formal permanecerá com a SOBPORT, sem copropriedade ou condomínio entre ADERENTES. Enquanto necessários ao sistema, os equipamentos não poderão ser arbitrariamente desviados para outros projetos ou finalidades incompatíveis.

10. DESTINAÇÃO E TRANSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Se a SOBPORT for substituída, deverá cooperar de boa-fé para a continuidade operacional. Os equipamentos identificados no inventário como adquiridos com recursos provenientes da contribuição inicial dos ADERENTES — mediante documentos fiscais, registros contábeis e vinculação constante do inventário — e ainda necessários ao PROJETO serão objeto de mecanismo de transição para a nova operadora, observadas titularidade, situação contábil e tributária, contratos existentes, direitos de terceiros e impossibilidades técnicas ou jurídicas demonstradas.

Sempre que jurídica e tecnicamente possível, deverá ser privilegiada a continuidade desses equipamentos no Parque dos Pássaros. A forma de transição poderá envolver cessão, venda, comodato, licenciamento, entrega ou outro mecanismo legalmente adequado. Esta cláusula é obrigacional e não cria patrimônio de afetação nem direito real dos ADERENTES.

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA

A SOBPORT apresentará prestação de contas simplificada ao término da fase de implantação e, a partir de então, ao menos semestralmente enquanto o PROJETO estiver em operação, sem prejuízo de esclarecimentos adicionais solicitados pela Comissão. A prestação de contas incluirá, conforme aplicável, valores arrecadados, extratos da conta exclusiva, despesas, documentos fiscais, inventário dos principais equipamentos, status da implantação e saldo financeiro.

Informações protegidas por sigilo comercial, segurança operacional, proteção de dados ou segredo tecnológico poderão ter acesso limitado, sem impedir adequada fiscalização financeira.

12. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E TRANSPARÊNCIA

A Comissão será formada voluntariamente por ADERENTES e terá função exclusivamente fiscalizatória e informacional. Poderá consultar prestações de contas, extratos e documentos, acompanhar cronograma e inventário, solicitar esclarecimentos e organizar consultas extraordinárias.

A Comissão não movimenta recursos, não abre contas, não contrata, não compra, não assume dívidas, não presta garantias, não representa economicamente os ADERENTES, não interfere na operação cotidiana e não cria obrigações financeiras. Sua existência não caracteriza associação, sociedade de fato,

mandato coletivo ou solidariedade.

13. AUTONOMIA OPERACIONAL

Compete exclusivamente à SOBPORT a gestão operacional cotidiana, inclusive decisões técnicas necessárias ao funcionamento, manutenção, segurança e atualização do sistema. A fiscalização da Comissão não constitui cogestão.

14. DECISÕES EXTRAORDINÁRIAS

Somente serão submetidas à votação coletiva: (I) substituição da SOBPORT; (II) encerramento definitivo do PROJETO; e (III) alteração material da finalidade do sistema. Nenhuma outra decisão operacional cotidiana dependerá de votação coletiva.

15. QUÓRUM

Para fins exclusivamente de participação nas consultas e do cálculo dos quóruns previstos nesta cláusula, consideram-se ADERENTES aptos a votar aqueles cuja adesão esteja regularmente registrada, nos termos da Cláusula 29, e cuja contribuição inicial de R\$ 500,00 esteja confirmada. Essa exigência de pagamento confirmado aplica-se exclusivamente à aptidão para votar, não afetando o momento de constituição da relação contratual, definido na Cláusula 29.

Na primeira convocação, exige-se participação mínima de 40% dos ADERENTES aptos a votar e aprovação por 2/3 dos votos válidos. Se o piso não for atingido, poderá haver segunda convocação após intervalo mínimo de 15 dias, com participação mínima de 20% e aprovação por 2/3 dos votos válidos.

A votação poderá ser eletrônica, desde que identifique o ADERENTE e registre sua manifestação. Nenhuma votação poderá criar obrigação financeira sem consentimento individual.

16. NATUREZA DO MECANISMO DE CONSULTA COLETIVA

Ao aderir individualmente, cada ADERENTE aceita, de forma contratual e antecipada, o mecanismo limitado de consulta previsto nas Cláusulas 14 e 15, restrito exclusivamente às hipóteses ali enumeradas. Esse mecanismo constitui condição contratual pactuada bilateralmente entre cada ADERENTE e a SOBPORT no âmbito deste Contrato-Mestre, e não cria, entre os ADERENTES, associação, sociedade de fato, mandato coletivo, representação econômica, condomínio, comunhão de interesses com estrutura própria ou solidariedade.

A decisão extraordinária poderá produzir os efeitos operacionais ou estruturais previstos neste Contrato-Mestre, inclusive substituição da SOBPORT, encerramento do PROJETO ou alteração material de sua finalidade, nos termos da Cláusula 14, mas jamais poderá criar nova contribuição, mensalidade, dívida, garantia ou qualquer outra obrigação financeira individual — para o ADERENTE que aprovar, discordar, se abster ou estiver ausente — sem opt-in individual, expresso e específico do respectivo ADERENTE. A Comissão, ao organizar a consulta, atua em caráter meramente logístico e informacional, sem poderes de representação dos ADERENTES.

17. SUBSTITUIÇÃO DA SOBPORT — DISPOSIÇÕES GERAIS DE TRANSIÇÃO

Aprovada validamente a substituição, a SOBPORT cooperará com a nova operadora e entregará, na medida jurídica e tecnicamente aplicável, inventário, documentação técnica, configurações, informações de infraestrutura, credenciais transferíveis, contratos relevantes passíveis de transferência, saldo financeiro eventualmente existente na forma da Cláusula 8, e demais informações razoavelmente necessárias à continuidade.

Dados pessoais somente serão transferidos com fundamento jurídico adequado. A SOBPORT não utilizará mecanismos tecnológicos artificialmente impeditivos de portabilidade com a finalidade exclusiva de inviabilizar sua substituição.

O regime econômico da substituição — incluindo o período de proteção contratual da SOBPORT, a distinção entre substituição com e sem justa causa, a eventual indenização de saída e os efeitos após o decurso do período de proteção — é disciplinado nas Cláusulas 18 a 21, aplicando-se cumulativamente às disposições gerais de transição desta Cláusula.

18. PERÍODO DE PROTEÇÃO CONTRATUAL DA SOBPORT — 36 MESES

A SOBPORT desenvolve, implanta, configura e coloca em funcionamento a infraestrutura do PROJETO, incorrendo em investimento técnico e econômico concentrado nas fases iniciais de implantação e estabilização. Para proteger esse investimento contra substituição imotivada logo após a estabilização do sistema, fica instituído um PERÍODO DE PROTEÇÃO CONTRATUAL de 36 (trinta e seis) meses em favor da SOBPORT, nos termos desta Cláusula e das Cláusulas 19 a 21.

O período de proteção contratual tem início na ENTRADA EM OPERAÇÃO do sistema, assim considerada a data em que a SOBPORT comunicar formalmente aos ADERENTES, nos termos da Cláusula 7, a conclusão da implantação, com registro da data e divulgação nos canais oficiais do PROJETO. A entrada em operação não se confunde com a assinatura deste Contrato-Mestre, com o aceite do Termo Individual de Adesão nem com o início ou o encerramento da fase de arrecadação prevista na Cláusula 6.

O período de proteção contratual aplica-se exclusivamente ao mecanismo de substituição da SOBPORT previsto nas Cláusulas 14 a 17 e não restringe, suspende ou condiciona qualquer outro direito do ADERENTE previsto neste Contrato-Mestre, inclusive os direitos de fiscalização, transparência, restituição e encerramento do PROJETO por outras causas.

19. SUBSTITUIÇÃO SEM JUSTA CAUSA — INDENIZAÇÃO DE SAÍDA

Se, durante o período de proteção contratual de que trata a Cláusula 18, os ADERENTES aprovarem a substituição da SOBPORT pelo mecanismo de consulta extraordinária das Cláusulas 14 e 15, sem que se configure justa causa nos termos da Cláusula 20, será devida à SOBPORT indenização de saída, a título de compensação pelo investimento realizado e ainda não amortizado, nos termos desta Cláusula.

A indenização de saída corresponderá a 10% (dez por cento) do valor comprovadamente investido pela SOBPORT na implantação do PROJETO até a data da substituição (“Valor Base”), apurado com fundamento na prestação de contas e nos documentos fiscais e contábeis de que trata a Cláusula 11, e composto por equipamentos, infraestrutura, mão de obra técnica, instalação, configuração e demais custos diretamente vinculados à implantação. Não integram o Valor Base as despesas comerciais, administrativas ordinárias, de elaboração de proposta e de organização da campanha de arrecadação, que permanecem, em qualquer hipótese, sob responsabilidade exclusiva da SOBPORT nos termos da Cláusula 6, Cenário C.

O percentual de 10% incidirá de forma proporcionalmente decrescente ao tempo decorrido desde a entrada em operação, segundo a fórmula: Indenização = Valor Base $\times 10\% \times [(36 - N) \div 36]$, em que “N” corresponde ao número de meses completos transcorridos entre a entrada em operação e a data de aprovação da substituição, sempre um número inteiro entre 0 e 35. Substituição aprovada no mês imediatamente seguinte à entrada em operação (N = 0) corresponde à indenização máxima de 10% do Valor Base; a indenização decresce linear e continuamente à medida que o tempo avança, aproximando-se de zero ao final do trigésimo sexto mês, quando deixa de ser devida nos termos da Cláusula 21.

MEMÓRIA DE CÁLCULO — EXEMPLO ILUSTRATIVO

Se o Valor Base apurado for R\$ 200.000,00 e a substituição for aprovada no 12º mês após a entrada em operação (N = 12), a indenização será de R\$ 200.000,00 $\times 10\% \times [(36 - 12) \div 36]$ = R\$ 13.333,33. Este exemplo é meramente ilustrativo e não vincula a apuração do Valor Base do caso concreto.

A indenização de saída não poderá, isolada ou cumulativamente com outras disposições contratuais, resultar em enriquecimento sem causa da SOBPORT, nem funcionar como obstáculo abusivo à substituição da operadora, sendo interpretada restritivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor e sujeita a revisão em caso de desproporção manifesta entre o valor apurado e o investimento efetivamente não amortizado.

O pagamento da indenização de saída, quando devida, será suportado pelos recursos ainda existentes na conta exclusiva do PROJETO ou, na sua insuficiência, pela nova operadora, conforme deliberado na consulta extraordinária que aprovar a substituição, não podendo ser exigido isoladamente de qualquer ADERENTE individual nem criar obrigação financeira pessoal sem opt-in nos termos da Cláusula 2.

20. SUBSTITUIÇÃO POR JUSTA CAUSA

Não será devida qualquer indenização de saída, multa ou compensação à SOBPORT, independentemente do tempo decorrido desde a entrada em operação, quando a substituição decorrer de justa causa, assim caracterizada por inadimplemento relevante imputável à SOBPORT, incluindo, exemplificativamente: (I) abandono operacional do PROJETO; (II) descumprimento contratual grave; (III) descumprimento reiterado de obrigações essenciais; (IV) desvio comprovado de recursos; (V) fraude; (VI) dolo; (VII) prestação de contas materialmente irregular; (VIII) indisponibilidade grave e reiterada do sistema imputável à SOBPORT; (IX) violação relevante das obrigações de proteção de dados previstas na Cláusula 24; (X) uso indevido dos equipamentos ou recursos do PROJETO; (XI) descumprimento grave das obrigações de continuidade operacional; e (XII) outras violações materiais expressamente previstas neste Contrato-Mestre.

Nas hipóteses de inadimplemento sanável, a caracterização definitiva da justa causa dependerá de prévia notificação à SOBPORT, concedendo-se prazo razoável, nunca inferior a 30 (trinta) dias, para regularização (“cura”), salvo nas hipóteses de fraude, dolo, desvio comprovado de recursos ou risco grave e imediato à segurança de dados ou à operação do sistema, em que a justa causa poderá ser reconhecida de forma imediata.

Constatada e não sanada a justa causa, a substituição poderá ser deliberada pelo mecanismo de consulta extraordinária das Cláusulas 14 e 15, sem incidência de qualquer indenização de saída em favor da SOBPORT, preservadas as demais responsabilidades legais e contratuais da SOBPORT decorrentes do

inadimplemento.

21. SUBSTITUIÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROTEÇÃO

Transcorridos os 36 (trinta e seis) meses contados da entrada em operação nos termos da Cláusula 18, a SOBPORT poderá ser substituída pelo mecanismo de consulta extraordinária das Cláusulas 14 e 15 sem incidência de qualquer indenização de saída, independentemente de justa causa, ressalvadas obrigações contratuais pendentes e as obrigações de transição, cooperação, entrega de informações, inventário, credenciais transferíveis, documentação, continuidade operacional, transferência de saldo quando aplicável e proteção de dados previstas nas Cláusulas 10 e 17.

22. VEDAÇÃO AO APRISIONAMENTO TECNOLÓGICO

O período de proteção contratual previsto na Cláusula 18 e a eventual indenização de saída prevista na Cláusula 19 têm natureza exclusivamente econômica e não poderão ser utilizados, direta ou indiretamente, para criar dependência tecnológica artificial ou para impedir, dificultar ou retardar indevidamente a substituição da SOBPORT. Permanecem plenamente aplicáveis, durante e após o período de proteção, as obrigações de portabilidade, documentação, inventário, credenciais transferíveis, informações de infraestrutura e cooperação na transição previstas nas Cláusulas 10 e 17. A SOBPORT terá direito à proteção econômica disciplinada nesta Seção, mas não poderá, por qualquer meio, obstar de forma definitiva a substituição da operadora aprovada nos termos deste Contrato-Mestre.

23. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL

Cada ADERENTE responde apenas pelas obrigações que assumir individualmente. Nenhum ADERENTE responde por dívidas da SOBPORT, obrigações de outro ADERENTE, obrigações da Comissão, contribuições não realizadas por terceiros ou contratos celebrados pela SOBPORT. Não há solidariedade entre ADERENTES, salvo norma legal cogente.

24. PROTEÇÃO DE DADOS E IMAGENS

A SOBPORT é a agente de tratamento responsável pelas decisões relativas aos meios e finalidades do tratamento de dados pessoais necessários à operação, incluindo coleta, armazenamento, acesso, segurança, retenção, compartilhamento, atendimento aos titulares e descarte.

Distinguem-se os dados necessários à adesão — identificação, contato, pagamento e registro do aceite eletrônico — dos dados eventualmente gerados pela operação do sistema de segurança, como imagens, reconhecimento facial, biometria, leitura de placas, registros de circulação ou outros dados de monitoramento. O aceite à adesão não constitui consentimento genérico para esses últimos, que seguem finalidade, necessidade, segurança, retenção e base legal próprias, detalhadas na Política de Privacidade.

A Comissão não decidirá sobre finalidade, retenção, compartilhamento ou arquitetura do tratamento. A SOBPORT disponibilizará Política de Privacidade própria do PROJETO, referenciada no Termo Individual.

25. SEGURANÇA E LIMITES

O PROJETO possui finalidade preventiva, dissuasória, de monitoramento e apoio à segurança. A SOBPORT não garante inexistência absoluta de crimes ou eventos de segurança, e o sistema não substitui as autoridades públicas.

26. INEXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO OBRIGATÓRIA

A participação não depende de filiação à SAPP ou a qualquer associação de moradores. A adesão não transforma o ADERENTE em associado e nenhuma associação responde automaticamente pelas obrigações deste Contrato. O papel institucional eventualmente exercido pela SAPP é disciplinado pela Cláusula 27.

27. SAPP — NATUREZA EXCLUSIVAMENTE INSTITUCIONAL

A eventual participação da SAPP (associação de moradores do Parque dos Pássaros) no PROJETO terá natureza exclusivamente institucional e de apoio comunitário. A SAPP não é parte contratante deste Contrato-Mestre nem de qualquer Termo Individual de Adesão; a relação contratual permanece exclusivamente entre cada ADERENTE e a SOBPORT, não se estabelecendo relação triangular ADERENTE–SAPP–SOBPORT.

A SAPP: não administra o PROJETO; não é gestora dos recursos; não recebe a contribuição dos ADERENTES; não movimenta a conta exclusiva; não é proprietária dos recursos ou dos equipamentos; não contrata fornecedores em nome dos ADERENTES; não assume obrigações financeiras relativas ao PROJETO; não presta garantia; não responde pela implantação, pela operação ou pela continuidade do PROJETO; e não responde por eventual inadimplemento da SOBPORT nem assume responsabilidade patrimonial pelo PROJETO.

Nenhuma disposição deste Contrato-Mestre, do Termo Individual de Adesão ou de qualquer material de comunicação da campanha poderá ser interpretada como atribuição à SAPP de responsabilidade administrativa, financeira ou operacional pelo PROJETO.

28. PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DA CAMPANHA

Nenhuma propaganda, apresentação, landing page, QR Code, formulário de adesão, mensagem, material impresso, vídeo ou comunicação oficial da campanha poderá apresentar ou induzir razoavelmente o morador a entender que a SAPP arrecada, administra, garante, contrata, opera, é proprietária ou responde financeira, patrimonial ou operacionalmente pelo PROJETO, sob pena de a SOBPORT responder pela correção da informação e pelos efeitos daí decorrentes perante o ADERENTE induzido a erro.

Os principais materiais oficiais de adesão — landing page, formulário de adesão, QR Code e Termo Individual — deverão conter, de forma clara e destacada, o seguinte disclaimer: "Apoio institucional: SAPP. A SAPP não é contratante, administradora, garantidora ou responsável financeira, patrimonial ou operacional pelo PROJETO. A contratação é realizada diretamente entre cada ADERENTE e a SOBPORT." Sempre que o nome ou logotipo da SAPP figurar em material de comunicação da campanha, deverá vir acompanhado, adicionalmente, da qualificação "APOIO INSTITUCIONAL" ou equivalente juridicamente adequada, de forma clara e destacada.

A comunicação oficial da campanha deverá ser consistente com este Contrato-Mestre e com o Termo Individual de Adesão quanto à meta de 600 adesões, ao caráter de meta não vinculante prevista na Cláusula 5, ao prazo da campanha e às consequências de sua não integral realização, nos termos da Cláusula 6.

29. VIGÊNCIA, ADESÃO E VERSIONAMENTO

Este Contrato-Mestre rege o PROJETO a partir de sua disponibilização.

A vigência deste Contrato-Mestre e do respectivo Termo Individual de Adesão, iniciada nos termos desta Cláusula, não se confunde com a fase inicial de arrecadação (Cláusula 6), nem com o marco inicial e o prazo de implantação (Cláusula 7). A produção de efeitos jurídicos do instrumento desde sua disponibilização e desde o aceite do ADERENTE não implica, por si só, que o prazo de implantação da SOBPORT esteja correndo, o qual somente se inicia quando cumulativamente presentes as condições objetivas da Cláusula 7. Qualquer disposição deste Contrato-Mestre ou do Termo Individual de Adesão que possa ser interpretada em sentido contrário a esta distinção cede à regra desta Cláusula.

A relação individual constitui-se mediante aceite expresso do Termo Individual de Adesão — por assinatura física ou por aceite eletrônico expresso, registrado com nome, CPF/CNPJ, contato, data e hora, versões do Contrato-Mestre e do Termo Individual aceitas, manifestação inequívoca de aceite e demais elementos técnicos razoavelmente disponíveis para comprovação de autoria e integridade, como identificação do dispositivo ou endereço IP quando existente. O pagamento da contribuição única é elemento de confirmação e execução da adesão já constituída, e isoladamente não substitui o aceite expresso.

Cada ADERENTE vincula-se à versão do Contrato-Mestre e do Termo Individual identificadas e registradas no momento do seu aceite. Alterações supervenientes destes documentos não modificam retroativamente as condições já aceitas, ressalvado novo consentimento individual quando juridicamente necessário.

O Contrato-Mestre permanecerá disponível em meio eletrônico, com indicação de versão e data.

30. ALTERAÇÕES

Alterações administrativas, técnicas ou operacionais que não modifiquem direitos essenciais poderão ser realizadas pela SOBPORT com transparência adequada.

Não poderão ser unilateralmente alterados, para quem já aderiu: caráter voluntário da adesão; valor e natureza única da contribuição de R\$ 500,00; inexistência de mensalidade obrigatória; inexistência de solidariedade; impossibilidade de criação coletiva de nova obrigação financeira individual sem opt-in; responsabilidade exclusivamente individual do ADERENTE; natureza não-escrow da conta exclusiva; regras essenciais de destinação dos recursos, meta e prazo da campanha de arrecadação, viabilidade/não implantação e saldo remanescente; natureza exclusivamente institucional da SAPP; regras essenciais do período de proteção contratual de 36 meses da SOBPORT, das hipóteses de justa causa e da base de cálculo e do critério de redução da indenização de saída previstas nas Cláusulas 18 a 21; e regras essenciais de transparência e prestação de contas.

31. BOA-FÉ E INTERPRETAÇÃO

O Contrato será interpretado segundo boa-fé, transparência, equilíbrio contratual e legislação aplicável. Nenhuma disposição será interpretada como renúncia genérica a direitos legalmente assegurados. A ciência do risco empresarial não autoriza descumprimento contratual ou uso indevido dos recursos.

32. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram a estrutura: (I) este Contrato-Mestre; (II) Termo Individual de Adesão; (III) Política de Privacidade, por referência eletrônica; (IV) quadro estimativo inicial de destinação dos recursos; (V) Projeto Técnico Mínimo, nos termos da Cláusula 4; e (VI) inventários e prestações de contas.

33. DISPOSIÇÕES FINAIS

A invalidade de uma cláusula não implica automaticamente a invalidade das demais. A SOBPORT manterá canal de contato para esclarecimentos.

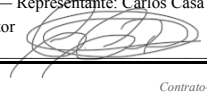
Este instrumento deve preservar sua característica fundamental: contratação individual e direta entre cada ADERENTE e a SOBPORT, sem entidade coletiva intermediária e sem responsabilidade financeira coletiva entre moradores.

ASSINATURAS

Cidade/data: São Bernardo do Campo, 02/09/2026

SOBPORT — Representante: Carlos Casa Rodrigues “JR”

Cargo: Diretor

Assinatura: 

Contrato-Mestre — Versão 2.7 FINAL — 20/08/2026 • Documento para revisão jurídica antes da assinatura